

DOCUMENTO 03

MEMORIAIS AO HABEAS CORPUS

TJRJ — 7ª Câmara Criminal — Des. Sidney Rosa da Silva

RÉUS: JÚLIO PEREIRA MARCOS

HC nº 0029845-67.2026.8.19.0000 — TJRJ — 7ª Câmara Criminal

Armação dos Búzios — Comarca de Búzios — TJRJ

Material preparado em 30 de May de 2026

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**7ª CÂMARA CRIMINAL**

Habeas Corpus nº 0029845-67.2026.8.19.0000

Paciente: JÚLIO PEREIRA MARCOS

Relator: Exmo. Sr. Des. SIDNEY ROSA DA SILVA

MEMORIAIS**I — BREVE SÍNTESE**

O Paciente JÚLIO PEREIRA MARCOS encontra-se preso preventivamente desde 12 de maio de 2026, no processo desmembrado nº 0023013-51.2021.8.19.0078, perante a Vara Criminal de Armação dos Búzios, acusado de tráfico de drogas (Art. 33) e associação ao tráfico (Art. 35), da Lei 11.343/2006.

A liminar foi indeferida em 05 de maio de 2026. Desde então, ocorreram FATOS SUPERVENIENTES que reforçam a necessidade de concessão da ordem, especialmente em relação ao mérito do writ.

II — FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES

Após o indeferimento da liminar, colheu-se a transcrição integral da audiência de instrução do processo principal (nº 0022975-39.2021.8.19.0078), que tramitou na mesma comarca. Referida audiência revelou elementos NOVOS e SUPERVENIENTES que impactam diretamente a situação do Paciente:

- Os Delegados Rodrigo Moreira e Nelson Esquiba confirmaram que NENHUMA DROGA foi apreendida com JÚLIO PEREIRA MARCOS em qualquer momento da investigação;
- O Delegado Nelson Esquiba confirmou que NÃO FOI PRODUZIDO LAUDO DE CONFRONTO VOCÁLICO para identificar os interlocutores das escutas;
- O Delegado Rodrigo Moreira descreveu o grupo como 'usuários que vendiam drogas entre si', sem estrutura de facção, sem armas e sem boca de fumo fixa;
- O único crime com suporte material (apreensão de droga) recaiu sobre o corréu JOSÉ GUILHERME DA COSTA FREIRE, que responde em LIBERDADE desde agosto de 2022.

III — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 580, CPP)

O fundamento central deste Habeas Corpus é a flagrante violação ao princípio da isonomia processual. TODOS os corréus do processo principal — incluindo aquele que foi o único a ter droga apreendida em seu poder (José Guilherme, cerca de 218g de maconha) — foram libertados em 02/08/2022 e RESPONDEM EM LIBERDADE ATÉ HOJE.

Manter o Paciente preso preventivamente, em situação procesualmente mais favorável que os demais (sem nenhuma apreensão física de droga), constitui tratamento desigual injustificado, em nítida ofensa ao Art. 5º, caput, da Constituição Federal e ao Art. 580 do Código de Processo Penal.

[!] STF, HC 143.333: 'A manutenção de réu em situação de desigualdade em relação a corréu libertado, em idênticas circunstâncias, configura violação ao princípio da isonomia, impondo-se a extensão dos efeitos da decisão concessiva.'

[!] STJ, HC 390.518/SP: 'A situação do Paciente é mais favorável que a dos corréus beneficiados pela liberdade. Violação ao Art. 580 do CPP. Ordem concedida.'

IV — AUSÊNCIA DE FUGA DELIBERADA

O Paciente jamais fugiu de estabelecimento prisional. O mandado de prisão expedido no processo desmembrado não foi devidamente cadastrado no BNMP até outubro de 2024. A ausência de publicização adequada do mandado por mais de dois anos afasta qualquer presunção de fuga intencional.

[!] STJ, HC 519.811/SP: 'A ausência de registro do mandado de prisão no BNMP afasta a presunção de que o réu tinha conhecimento da ordem e deliberadamente a descumpriu.'

V — CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O Paciente possui RESIDÊNCIA FIXA comprovada nos autos e EMPREGO FORMAL ATIVO, documentados com carteira de trabalho assinada. É primário. Tais circunstâncias, por si só, afastam o periculum libertatis e tornam inadequada e desproporcional a manutenção da prisão cautelar.

VI — DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal que:

- a) Seja CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente JÚLIO PEREIRA MARCOS;
- b) Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas (Art. 319 do CPP), especialmente a monitoração eletrônica por tornozeleira;
- c) Seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura.

Rio de Janeiro, 30 de May de 2026.

Advogado(a) — OAB/RJ nº _____